

ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 2-20 МЛН Т

ПРОЦЕССЫ

Документы и договоры: порядок без юриста

6 шагов, чтобы каждая сделка была подписана, закрыта и
оплачена

ВНЕДРЕНИЕ

30 дней

УРОВЕНЬ

старт

ШАГОВ

6

BUSINESS SURGERY

bxclub.kz

Айнура, 38

кейтеринг и выездное обслуживание корпоративных мероприятий, ТОО, Алматы

Айнура кормит офисы и обслуживает корпоративы: от кофе-брейка на 40 человек до новогоднего банкета на 300. Выручка 12 млн ₸ в месяц, 70% от компаний. Договоры она подписывала с крупными клиентами, остальные заказывали «по переписке»: меню в WhatsApp, счёт на почту, предоплата по желанию. Акты подписывали, когда бухгалтер напомнит. Документы лежали в трёх местах: в папке на столе, в почте и в телефоне менеджера.

В сентябре два клиента не заплатили за мероприятия на 2,1 млн ₸. Одна компания заявила, что гостей было 120, и платить за 150 отказалась. Вторая просто перестала отвечать. Подписанного договора не было ни там, ни там, количество гостей согласовывали голосовыми. Общая дебиторка выросла до 9,4 млн ₸, из неё 3,8 млн ₸ висели больше месяца. Айнура платила поставщикам мяса и аренду зала из своих накоплений.

ВЫРУЧКА

12 млн ₸/месДЕБИТОРСКАЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ**9,4 млн ₸**ПРОСРОЧКА
БОЛЬШЕ 30 ДНЕЙ**3,8 млн ₸**КЛИЕНТОВ С
ПОДПИСАННЫМ
ДОГОВОРом**30%**

История собирательная, цифры типичные для разборов Business Surgery.

Документы нужны в тот момент, когда клиент не платит или спорит. Если в этот момент у тебя нет подписанного договора и акта, ты споришь словами. Метод: один реестр всех сделок, один шаблон договора, проверенный юристом один раз, подписание через ЭЦП до начала работ, акт в день сдачи и график работы с должниками по дням. Юрист нужен на старте и для спорных случаев, ежедневный порядок держит сотрудник по чек-листу.

15 дней

срок выписки ЭСФ по общему правилу с даты совершения оборота, для тех, кто обязан её выписывать

3 года

общий срок исковой давности по гражданскому законодательству Казахстана. Старые долги ещё можно требовать, но доказывать их без документов тяжело

5 минут

занимает подписание договора через ЭЦП в сервисе электронного подписания, включая QR в eGov mobile

КОГДА РАБОТАЕТ

Для ИП и ТОО, которые работают с компаниями, дают отсрочку или берут предоплату за будущие работы. Гайд описывает управленческий порядок. Юридические формулировки договора, неустойки и правила по ЭСФ проверь с юристом и бухгалтером: требования меняются, а у каждой ниши свои особенности.

СОДЕРЖАНИЕ

- 01 Заведи реестр всех договоров
- 02 Сделай шаблон договора с 7 обязательными пунктами
- 03 Подписывай всё через ЭЦП до начала работ
- 04 Закрывай сделку актом в день сдачи
- 05 Работай с долгами по календарю
- 06 Назначь хозяина документов и сверяйся раз в квартал
- Точка Б: что изменилось

Заведи реестр всех договоров

Документ, который нельзя найти за минуту, в споре равен документу, которого нет.

Создай в Google Drive одну папку «Договоры» и внутри папку на каждого клиента по названию и БИН. Туда кладутся договор, допсоглашения, счета, акты, переписка с согласованием важных условий. Бумажные оригиналы сканируй в день подписания.

Рядом веди реестр в Google Таблице. Одна строка на каждый договор или заказ. Реестр отвечает на вопросы, на которые раньше уходило полдня: с кем есть договор, какие сделки не закрыты актом, кто и сколько должен, у кого заканчивается договор.

Типичная ошибка: хранить всё в телефоне менеджера. Менеджер уходит, а с ним уходит переписка, где клиент согласовал меню и количество гостей. Рабочие договорённости с клиентом фиксируются письмом на почту или в карточке реестра, а файлы живут в папке компании.

ПОЛЕ РЕЕСТРА	ПРИМЕР
Клиент и БИН	ТОО «Альфа Логистик», БИН 1504...
Номер и дата договора	№ 47 от 03.10
Предмет и сумма	Банкет 150 гостей, 2 250 000 ₸
Условия оплаты	50% предоплата, 50% в течение 5 дней после акта
Статус документов	Договор подписан ЭЦП, акт подписан, ЭСФ выписана
Долг и срок оплаты	1 125 000 ₸ до 15.10
Ссылка на папку	drive.google.com/...

КЕЙС · АЙНУРА

Офис-менеджер Сауле неделю собирала документы по всем клиентам за год. Нашлось 64 заказа от компаний. Подписанный договор был только у 19. По 23 заказам не было подписанного акта, хотя мероприятия прошли. Только реестр показал, что 9,4 млн ₸ долга держатся на документах, которые клиент может оспорить.

02 Сделай шаблон договора с 7 обязательными пунктами

Шаблон один раз проверяет юрист, а дальше менеджер меняет в нём только цифры.

Большинство споров с клиентами в услугах возникает по трём вопросам: что именно должны были сделать, когда и сколько платить, что считается сданной работой. Шаблон должен закрывать их так, чтобы двух толкований не было.

Особое внимание приёмке. Пропиши, что клиент подписывает акт или присылает письменные замечания в течение 3 рабочих дней. Если ни того ни другого нет, работа считается принятой. Это условие должен проверить юрист: формулировка решает, сработает ли оно в споре.

Заказать шаблон у юриста с опытом в твоей нише стоит в Алматы примерно 80 000-200 000 ₸. Это дешевле одного неоплаченного банкета.

ПУНКТ ДОГОВОРА	ЧТО ПРОПИСАТЬ
Стороны	Полное название, БИН или ИИН, адрес, банковские реквизиты, кто подписывает и на каком основании
Предмет	Конкретно: дата, место, количество гостей, меню приложением, что входит в цену
Цена и оплата	Сумма, предоплата в % и срок, срок окончательной оплаты
Изменения	До какого срока можно менять количество гостей и как это оформляется
Приёмка	Акт в день мероприятия, 3 рабочих дня на замечания, после этого работа принята
Ответственность	Пеня за просрочку оплаты, неустойка за отмену позже срока
Споры	Претензионный порядок, срок ответа на претензию, суд по месту

КЕЙС · АЙНУРА

Айнура заказала шаблон у юриста за 120 000 ₸. Количество гостей фиксируется за 3 дня до мероприятия письмом на почту, после этого оплата идёт по зафиксированному числу. Пеня за просрочку оплаты 0,1% в день, отмена позже 72 часов оплачивается на 50%. Меню и смета идут приложением к договору.

03

Подписывай всё через ЭЦП до начала работ

Правило простое: нет подписанного договора и предоплаты, значит, нет выезда.

Ездить подписывать бумаги и ждать курьера больше не нужно. Электронный документ, подписанный ЭЦП, по казахстанскому закону имеет ту же силу, что и бумажный с подписью. Сервисы SIGEX, Doodocs, TrustMe и другие позволяют отправить договор клиенту ссылкой, а подписать его можно ключом ЭЦП на компьютере или через QR в eGov mobile. Стоимость от бесплатных тарифов до нескольких тысяч тенге в месяц.

Для каждого клиента без договора менеджер отправляет шаблон в день согласования сметы. Предоплата приходит на счёт после подписания. Если клиенту «некогда подписывать», жди задержек и с оплатой.

СДЕЛАЙ

- ☐ Получи ЭЦП для подписания от имени компании, если её ещё нет
- ☐ Выбери сервис электронного подписания и загрузи туда шаблон
- ☐ Пропиши в регламенте менеджера: нет подписи и предоплаты, нет выезда
- ☐ Подписанный договор сохраняй в папку клиента и отмечай в реестре
- ☐ Для постоянных клиентов подпиши рамочный договор на год и оформляй заказы заявками

КЕЙС · АЙНУРА

Айнура подключила сервис электронного подписания за 9 000 ₸ в месяц. Первую неделю двое постоянных клиентов возмущались: «раньше же работали без этого». К концу месяца договоры были у 100% новых заказов. С восемью постоянными клиентами подписали рамочные договоры, и каждый банкет теперь оформляется заявкой на одну страницу.

Закрывай сделку актом в день сдачи

Акт, подписанный через месяц, подписывает человек, который уже забыл, как всё прошло.

Лучший момент для подписания акта: сразу после мероприятия, пока клиент доволен. Менеджер на выезде отправляет акт на подпись через ЭЦП-сервис или привозит бумажный и подписывает у ответственного со стороны клиента. Если клиент хочет посмотреть позже, пусть действует пункт договора о 3 рабочих днях на замечания.

Следом бухгалтер выписывает ЭСФ. Плательщики НДС обязаны выписывать ЭСФ, по общему правилу в течение 15 календарных дней с даты оборота, а за повторные нарушения сроков предусмотрены штрафы. Для неплательщиков НДС есть отдельные случаи, когда выписка обязательна. Какие правила касаются тебя, уточни у бухгалтера, а в реестре держи отдельную колонку «ЭСФ выписана».

СДЕЛАЙ

- ☐ Готовь акт заранее, до выезда, с суммой по договору
- ☐ Подписывай акт в день сдачи работ или фиксируй, что отправил его клиенту
- ☐ Через 3 рабочих дня без замечаний отметь в реестре «принято по договору»
- ☐ Передай бухгалтеру данные для ЭСФ в тот же день
- ☐ Раз в неделю проверяй реестр: нет ли сделок без акта или без ЭСФ

КЕЙС · АЙНУРА

Раньше Айнура подписывала акты пачкой раз в месяц и часть так и не возвращалась. Теперь акт подписывает старший официант Ержан с представителем клиента после банкета, через QR в eGov mobile. Неподписанных актов стало 2 за квартал вместо 23 за год.

Работай с долгами по календарю

Долг, который никто не трогает 30 дней, клиент начинает считать необязательным.

Нужен один понятный порядок для всех клиентов, без исключений для «хороших». Сотрудник видит в реестре дату оплаты и действует по шагам. Тон вежливый, но каждый шаг происходит в свой день.

Письменная претензия со ссылкой на договор, акт и сумму пени часто срабатывает лучше звонков: бухгалтерия клиента видит документ, на который надо отвечать. До суда доходит меньшинство долгов, но если дойдёт, у тебя на руках договор, акт, ЭСФ и претензия. Порядок претензии и подачи в суд обсуди с юристом заранее.

ДЕНЬ ПОСЛЕ СРОКА	ДЕЙСТВИЕ	КТО
1	Вежливое напоминание в WhatsApp и на почту с суммой и счётом	Менеджер
7	Звонок ответственному и в бухгалтерию клиента, договориться о дате	Менеджер
15	Письменная претензия с суммой долга и пени по договору	Офис-менеджер
30	Стоп новых заказов до оплаты, личный звонок владельца	Владелец
45	Документы юристу, решение о суде	Владелец и юрист

КЕЙС · АЙНУРА

По двум сентябрьским долгам Айнура отправила претензии. Компания, которая спорила о количестве гостей, заплатила за 120 человек: 1 400 000 ₸ из 1 750 000 ₸. Подтвердить 150 было нечем, и этот урок стоил 350 000 ₸. Вторая компания с долгом 350 000 ₸ на претензию не ответила, документы ушли юристу. Средний срок оплаты по остальным клиентам за 3 месяца сократился с 38 до 14 дней.

06

Назначь хозяина документов и сверяйся раз в квартал

Документы, за которые отвечают все, не ведёт никто.

Один человек отвечает за реестр, папки, подписание и календарь долгов. Это может быть офис-менеджер или администратор, на эту работу уходит 3-5 часов в неделю. Владелец смотрит реестр раз в неделю, 15 минут: общая дебиторка, просрочка, сделки без договора или акта.

Раз в квартал отправляй крупным клиентам акт сверки взаиморасчётов. Подписанный акт сверки фиксирует сумму долга и избавляет от споров «мы вам ничего не должны» через полгода. Раз в год вместе с юристом пересматривай шаблон: что изменилось в законах, какие споры были, какие пункты не сработали.

СДЕЛАЙ

- ☐ Назначь ответственного за документы и пропиши его обязанности на одной странице
- ☐ Каждый понедельник 15 минут смотри реестр: дебиторка, просрочка, дыры в документах
- ☐ Раз в квартал отправляй акты сверки 10 крупнейшим клиентам
- ☐ Раз в год обновляй шаблон договора с юристом
- ☐ Доступ к папке «Договоры» дай только тем, кому он нужен для работы

«Почти на каждом разборе мы находим у владельца миллионы, которые клиенты должны по сделкам без подписанного акта. Это деньги, которые уже заработаны и могут не вернуться из-за одной бумаги.»

Береке, сооснователь BS

КЕЙС · АЙНУРА

Сауле получила доплату 70 000 ₸ в месяц за ведение документов. В первом квартале акты сверки подписали 9 из 10 крупных клиентов, у одного нашлась неоплаченная доставка на 240 000 ₸ от прошлого года, её оплатили через неделю.

ПОКАЗАТЕЛЬ	ДО	ПОСЛЕ	ИЗМЕНЕНИЕ
Клиентов с подписанным договором	30%	100%	+70 п.п.
Дебиторская задолженность	9,4 млн ₸	5,1 млн ₸	-46%
Просрочка больше 30 дней	3,8 млн ₸	600 000 ₸	-84%
Средний срок оплаты	38 дней	14 дней	-24 дня
Сделок без подписанного акта	23 за год	2 за квартал	-65%

«Раньше я считала договоры бюрократией для больших компаний. Один банкет без подписи стоил мне 350 000 ₸, а шаблон у юриста 120 000 ₸. Сейчас без подписанного договора у нас даже кофе-брейк на 20 человек не выезжает.»

Айнура, кейтеринг и выездное обслуживание корпоративных мероприятий, ТОО

ТРИ ГЛАВНЫХ ВЫВОДА

- 1 Реестр договоров в Google Таблице и папка на каждого клиента за неделю показывают, какая часть дебиторки держится на документах, которые клиент может оспорить.
- 2 Шаблон договора с семью пунктами проверяет юрист один раз. Подписание через ЭЦП до начала работ и акт в день сдачи закрывают большинство споров.
- 3 Долги ведутся по календарю: напоминание в день 1, звонок в день 7, претензия в день 15, стоп заказов в день 30. Правила по ЭСФ и судебный порядок проверяй с бухгалтером и юристом.

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

Внедрить это в твоём бизнесе

Гайд показывает путь. На разборе Рустам Кабден и Береке Ер尼亚зов смотрят твои цифры и собирают план на 10 дней: что делать первым, что отложить, где сейчас теряются деньги. Час работы, 30 000 ₸.

700+

РАЗБОРОВ

×3

СРЕДНИЙ РОСТ ПРИБЫЛИ РЕЗИДЕНТОВ

10

ДНЕЙ НА ЦИКЛ



Записаться на диагностику

Наведи камеру на код или открой t.me/bsurgery_bot

Ещё 98 гайдов в приложении BS · bxclub.kz